

DIREITO CONSTITUCIONAL

Direitos Sociais

Arts. 6º a 11 da CF/88 — os números que a banca adora e 20 questões comentadas

Concurso **Sedes/DF** · Banca **Quadrix** · 2026
Técnico Administrativo (Cargo 202)

Dia 5 · Direitos sociais

1. Por que os direitos sociais caem (e derrubam)

Os arts. 6º a 11 são a parte mais 'decoreba' de Constitucional: a banca cobra **números** (120 dias, 1/3, 50%, 16/14/18 anos, 200 empregados) e **listas** (o rol do art. 6º). A pegadinha quase sempre é trocar um número ou inventar um direito fora do rol. Quem fixa os números acerta.

O MAPA DOS ARTIGOS

- **Art. 6º** — rol dos 11 direitos sociais.
- **Art. 7º** — direitos dos trabalhadores (a maioria das questões).
- **Art. 8º** — organização sindical (unicidade).
- **Art. 9º** — direito de greve.
- **Arts. 10–11** — participação e representante dos trabalhadores.

OS NÚMEROS DE OURO

- **120** dias — licença-maternidade.
- **+1/3** — adicional de férias · **+50%** — hora extra.
- **8h/44h** — jornada · **6h** — turno de revezamento.
- **16/14/18** — idade (geral/aprendiz/noturno-insalubre).
- **200** — empregados para ter representante (art. 11).

2. Teoria em cards

Art. 6º — O rol dos direitos sociais

São direitos sociais: **educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados.**

O QUE SIGNIFICA

Lembre das emendas: **moradia** (EC 26/2000), **alimentação** (EC 64/2010) e **transporte** (EC 90/2015) foram incluídos depois.

PEGADINHA QUADRIX

A banca inventa um direito que NÃO está no rol (ex.: 'emprego', 'internet') ou retira um que está (ex.: tira 'transporte'). Decore os 11.

MACETE 'Transporte' é o mais novo (2015) e o mais cobrado por ser recente.

Art. 7º — Salário mínimo

O salário mínimo é **fixado em lei, nacionalmente unificado**, capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, com reajustes que lhe preservem o poder aquisitivo; é **vedada sua vinculação para qualquer fim**.

O QUE SIGNIFICA

'Nacionalmente unificado' = um único valor para todo o país (não é por estado). O piso regional é outra coisa, criado por lei complementar.

PEGADINHA QUADRIX

Trocar 'nacionalmente unificado' por 'fixado por estado'; ou dizer que pode ser usado como indexador (é vedada a vinculação).

MACETE Mínimo = único no país + não serve de índice.

Art. 7º — Jornada de trabalho

Duração do trabalho normal **não superior a 8 horas diárias e 44 semanais**; jornada de **6 horas** para turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.

O QUE SIGNIFICA

8h por dia E 44h por semana (as duas condições). Turno ininterrupto de revezamento tem jornada reduzida de 6h.

PEGADINHA QUADRIX

Inverter para '44 diárias e 8 semanais' ou dizer '48 horas semanais'. Atenção também ao 'salvo negociação coletiva'.

MACETE 8 por dia, 44 por semana. Revezamento = 6.

Art. 7º — Férias, 13º e RSR

Férias anuais remuneradas com, **pelo menos, um terço (1/3) a mais** que o salário normal; **13º salário** com base na remuneração integral; **repouso semanal remunerado**, preferencialmente aos domingos.

O QUE SIGNIFICA

Férias = salário + 1/3. 13º = remuneração integral (não meio salário). RSR preferencialmente (não obrigatoriamente) aos domingos.

PEGADINHA QUADRIX

Dizer que o adicional de férias é '1/2' ou que o RSR é 'obrigatoriamente aos domingos'.

MACETE Férias: +1/3. RSR: 'preferencialmente' domingo.

Art. 7º — Licença-maternidade e paternidade

Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de **120 dias**; **licença-paternidade**, nos termos fixados em lei (atualmente 5 dias, no ADCT).

O QUE SIGNIFICA

120 dias para a gestante, garantido emprego E salário. A paternidade é 'nos termos da lei' — a CF não fixa o número (são 5 dias pelo ADCT).

PEGADINHA QUADRIX

Trocar 120 por 90 ou 180 dias; ou afirmar que a CF fixa a licença-paternidade em 30 dias.

MACETE Maternidade = 120 dias (na CF). Paternidade = 'lei'.

Art. 7º — Hora extra, adicional noturno e aviso prévio

Remuneração do serviço extraordinário **superior, no mínimo, em 50%** à do normal; **adicional noturno** superior ao diurno; **aviso prévio proporcional** ao tempo de serviço, **no mínimo de 30 dias**.

O QUE SIGNIFICA

Hora extra: acréscimo mínimo de 50%. Aviso prévio: proporcional, mas nunca menor que 30 dias.

PEGADINHA QUADRIX

Dizer que a hora extra é 'no mínimo 20%' ou que o aviso prévio é 'fixo de 30 dias' (é proporcional, com piso de 30).

MACETE Extra: +50%. Aviso: ≥ 30 dias (proporcional).

Art. 7º — Idade mínima para o trabalho

Proibição de trabalho **noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos** e de **qualquer trabalho a menores de 16**, salvo na condição de **aprendiz, a partir dos 14 anos**.

O QUE SIGNIFICA

Três números: 18 (nada de noturno/perigoso/insalubre), 16 (regra geral), 14 (aprendiz).

PEGADINHA QUADRIX

Trocar as idades (ex.: 'aprendiz a partir dos 12' ou 'proibido qualquer trabalho a menores de 18').

MACETE 18 perigoso · 16 geral · 14 aprendiz.

Art. 7º — Outras garantias cobradas

FGTS; **seguro-desemprego**; **irredutibilidade salarial** (salvo convenção/acordo); **proteção contra despedida arbitrária** (nos termos de lei complementar); **participação nos lucros**, desvinculada da remuneração; **creche e pré-escola até os 5 anos de idade**.

O QUE SIGNIFICA

A proteção contra despedida arbitrária depende de **lei complementar**. A participação nos lucros é **desvinculada** do salário.

PEGADINHA QUADRIX

Afirmar que a estabilidade contra despedida é automática (depende de LC) ou que a participação nos lucros integra a remuneração.

MACETE Despedida arbitrária → depende de LC.

Art. 8º — Liberdade sindical

É **livre** a associação profissional ou sindical, **vedada a interferência do Poder Público**; é **vedada a criação de mais de um sindicato** na mesma base territorial (mínimo de um município) — **unicidade sindical**. Ninguém é obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado.

O QUE SIGNIFICA

Liberdade sindical, MAS com unicidade (um sindicato por base territorial, no mínimo o município). O aposentado filiado pode votar e ser votado.

PEGADINHA QUADRIX

Dizer que vigora a 'pluralidade sindical' (errado: é unicidade) ou que a filiação é obrigatória.

MACETE Sindicato: livre, mas ÚNICO por base (unicidade).

Arts. 9º a 11 — Greve e participação

Greve (art. 9º): direito assegurado, competindo aos **trabalhadores** decidir sobre a oportunidade e os interesses a defender; lei definirá os **serviços essenciais**. **Art. 11:** nas empresas de **mais de 200 empregados**, é assegurada a eleição de um representante dos trabalhadores.

O QUE SIGNIFICA

Quem decide a greve são os próprios trabalhadores. O representante do art. 11 só é garantido acima de 200 empregados.

PEGADINHA QUADRIX

Dizer que o sindicato (e não os trabalhadores) decide a greve; ou trocar '200' por '100' empregados.

MACETE Greve: trabalhadores decidem · Representante: +200.

3. 20 Questões Comentadas

Distratores equilibrados e gabarito distribuído A–E. Tente identificar o número/elemento trocado antes de conferir.

ART. 6º

Questão 1. Assinale a opção que apresenta um direito social expressamente previsto no art. 6º da Constituição Federal.

- A o transporte
- B o pleno emprego
- C o saneamento básico
- D o acesso à internet
- E o crédito popular

Gabarito: A. 'Transporte' foi incluído pela EC 90/2015 e consta do rol. Os demais não estão no art. 6º. Gabarito A.

ART. 7º — GESTANTE

Questão 2. A licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, tem a duração de

- A sessenta dias.
- B cento e vinte dias.
- C noventa dias.
- D cento e oitenta dias.
- E trinta dias.

Gabarito: B. A CF fixa 120 dias para a licença-maternidade. Gabarito B. PEGADINHA: 90/180 dias.

ART. 7º — HORA EXTRA

Questão 3. A remuneração do serviço extraordinário deve ser superior à do serviço normal, no mínimo, em

- A vinte por cento.
- B trinta por cento.
- C cinquenta por cento.
- D cem por cento.
- E setenta por cento.

Gabarito: C. Hora extra: acréscimo mínimo de 50%. Gabarito C. PEGADINHA: 20%/30%.

ART. 7º — JORNADA

Questão 4. A duração do trabalho normal, salvo negociação, não deve ser superior a

- A seis horas diárias e quarenta e quatro semanais.
- B oito horas diárias e quarenta e oito semanais.
- C dez horas diárias e quarenta e quatro semanais.
- D oito horas diárias e quarenta e quatro semanais.
- E doze horas diárias e trinta e seis semanais.

Gabarito: D. Jornada: 8h diárias e 44h semanais. Gabarito D. PEGADINHA: '48 semanais' ou inverter os números.

ART. 7º — IDADE

Questão 5. Sobre a idade mínima para o trabalho, é correto afirmar que é proibido o trabalho a menores de

- A quatorze anos, sem qualquer exceção prevista.
- B dezoito anos em qualquer atividade laboral.
- C doze anos, salvo na condição de aprendiz.
- D dezesseis anos, salvo aprendiz a partir dos doze.
- E dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze.

Gabarito: E. Proibido a menores de 16, salvo aprendiz a partir dos 14. Gabarito E. PEGADINHA: trocar as idades.

ART. 8º — SINDICAL

Questão 6. Acerca da organização sindical (art. 8º), assinale a opção correta.

- A Vigora a pluralidade sindical, admitida a criação de vários sindicatos na mesma base territorial.
- B É permitida a interferência do Poder Público na organização sindical, para garantir a ordem.
- C É vedada a criação de mais de um sindicato na mesma base territorial, que não será inferior a um município.
- D A filiação ao sindicato da categoria é obrigatória para todos os trabalhadores.
- E O aposentado filiado não pode votar nem ser votado nas eleições sindicais.

Gabarito: C. Unicidade sindical: um sindicato por base territorial (mínimo o município). Gabarito C. PEGADINHA: 'pluralidade'.

ART. 9º — GREVE

Questão 7. A respeito do direito de greve (art. 9º), assinale a opção correta.

- A Compete aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e os interesses a defender.
- B Compete exclusivamente ao sindicato decidir sobre a deflagração do movimento grevista.
- C O direito de greve é vedado a todos os trabalhadores da iniciativa privada.
- D A greve em atividades essenciais é proibida em qualquer hipótese pela Constituição.
- E O direito de greve depende de autorização prévia do Ministério do Trabalho.

Gabarito: A. São os trabalhadores que decidem oportunidade e interesses. Gabarito A. PEGADINHA: atribuir a decisão só ao sindicato.

ART. 7º — FÉRIAS

Questão 8. Quanto às férias anuais remuneradas, a Constituição assegura o pagamento

- A com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.
- B com, pelo menos, a metade a mais do que o salário normal.
- C em valor igual ao do salário normal, sem acréscimo.
- D com, pelo menos, o dobro do salário normal.
- E com, pelo menos, dois terços a mais do que o salário normal.

Gabarito: A. Férias = salário + no mínimo 1/3. Gabarito A. PEGADINHA: 'metade'/'dobro'.

ART. 7º — AVISO PRÉVIO

Questão 9. O aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço, é assegurado com duração

- A fixa de quinze dias, independentemente do tempo de serviço.
- B mínima de trinta dias, nos termos da lei.
- C máxima de trinta dias, em qualquer caso.
- D fixa de sessenta dias para todos os trabalhadores.
- E definida exclusivamente em convenção coletiva, sem piso legal.

Gabarito: B. Aviso prévio: proporcional ao tempo de serviço, mínimo de 30 dias. Gabarito B.

ART. 7º — 13º

Questão 10. O décimo terceiro salário, segundo o art. 7º, tem como base de cálculo

- A metade da remuneração do mês de dezembro.
- B o valor de um salário mínimo, em qualquer caso.
- C a remuneração integral ou o valor da aposentadoria.
- D apenas o salário-base, excluídos os adicionais.
- E a média dos seis últimos salários recebidos.

Gabarito: C. 13º com base na remuneração integral (ou no valor da aposentadoria). Gabarito C.

ART. 6º

Questão 11. Assinale a opção em que ambos os itens constituem direitos sociais previstos no art. 6º.

- A lazer e segurança
- B emprego e renda
- C internet e cultura
- D turismo e desporto
- E habitação e saneamento

Gabarito: A. Lazer e segurança constam do art. 6º. Os demais pares trazem itens fora do rol. Gabarito A.

ART. 7º — IRREDUTIBILIDADE

Questão 12. A irredutibilidade do salário, prevista no art. 7º, comporta exceção quando houver

- A determinação unilateral do empregador, por dificuldade financeira.
- B convenção ou acordo coletivo de trabalho.
- C autorização individual e verbal do empregado.
- D ordem direta do Ministério do Trabalho.
- E previsão em regulamento interno da empresa.

Gabarito: B. A redução salarial só é admitida por convenção ou acordo coletivo. Gabarito B.

ART. 11

Questão 13. Nas empresas, é assegurada a eleição de um representante dos trabalhadores, com a finalidade de promover o entendimento direto com os empregadores, quando a empresa tiver

- A mais de cinquenta empregados.
- B mais de cem empregados.
- C mais de duzentos empregados.
- D mais de quinhentos empregados.
- E qualquer número de empregados.

Gabarito: C. Art. 11: empresas com mais de 200 empregados. Gabarito C. PEGADINHA: 100/500.

ART. 7º — DESPEDIDA

Questão 14. A proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos do art. 7º, I,

- A é automática e independe de qualquer regulamentação posterior.
- B foi inteiramente disciplinada por medida provisória.
- C depende de edição de lei complementar que preveja indenização compensatória, entre outros direitos.
- D aplica-se somente aos servidores públicos estatutários.
- E vigora apenas para contratos por prazo determinado.

Gabarito: C. A proteção depende de lei complementar. Gabarito C. PEGADINHA: 'automática'.

ART. 7º — MENOR

Questão 15. É vedado o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos

- A maiores de dezesseis e menores de dezoito anos apenas.
- B menores de quatorze anos, em qualquer atividade.
- C menores de dezesseis anos, salvo como aprendiz.
- D menores de dezoito anos.
- E menores de vinte e um anos, sem exceção.

Gabarito: D. A vedação ao trabalho noturno, perigoso ou insalubre alcança todos os menores de 18 anos. Gabarito D.

ART. 8º — FILIAÇÃO

Questão 16. Sobre a liberdade de filiação sindical, a Constituição estabelece que

- A todo trabalhador é obrigado a filiar-se ao sindicato de sua categoria.
- B ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato.
- C a filiação depende de prévia autorização do empregador.
- D somente os trabalhadores na ativa podem filiar-se a sindicato.
- E a desfiliação depende de autorização judicial.

Gabarito: B. A filiação sindical é livre: ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado. Gabarito B.

ART. 7º — CRECHE

Questão 17. A assistência gratuita em creches e pré-escolas é assegurada aos filhos e dependentes dos trabalhadores desde o nascimento até os

- A três anos de idade.
- B quatro anos de idade.
- C cinco anos de idade.
- D seis anos de idade.
- E sete anos de idade.

Gabarito: C. Creche e pré-escola: do nascimento aos 5 anos de idade. Gabarito C.

ART. 6º — EMENDAS

Questão 18. Assinale a opção que apresenta direito social incluído no art. 6º por emenda constitucional posterior a 1988.

- A a saúde
- B a previdência social
- C o transporte
- D o trabalho
- E a educação

Gabarito: C. 'Transporte' foi incluído pela EC 90/2015 (moradia e alimentação também são posteriores). Gabarito C.

ART. 7º — LUCROS

Questão 19. A participação nos lucros ou resultados da empresa, prevista no art. 7º, é

- A integrante da remuneração para todos os efeitos legais.
- B desvinculada da remuneração, conforme definido em lei.
- C obrigatória apenas para empresas estatais.
- D calculada sempre em um salário mínimo.
- E vedada nas empresas privadas.

Gabarito: B. A participação nos lucros é desvinculada da remuneração. Gabarito B.

ART. 7º — SALÁRIO MÍNIMO

Questão 20. Quanto ao salário mínimo, o art. 7º estabelece que ele é

- A fixado por decreto e regionalmente diferenciado entre os estados.
- B nacionalmente unificado e passível de vinculação como índice.
- C fixado em lei, nacionalmente unificado, vedada sua vinculação para qualquer fim.
- D reajustado a critério exclusivo do empregador.
- E destinado a atender apenas às necessidades do trabalhador, excluída a família.

Gabarito: C. Salário mínimo: fixado em lei, nacionalmente unificado, vedada a vinculação para qualquer fim, atendendo o trabalhador e sua família. Gabarito C.

4. Gabarito

Gabarito — 20 questões

1 A

2 B

3 C

4 D

5 E

6 C

7 A

8 A

9 B

10 C

11 A

12 B

13 C

14 C

15 D

16 B

17 C

18 C

19 B

20 C

Distribuição — A: 4 · B: 5 · C: 8 · D: 2 · E: 1.